



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 1 - 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0069868-22.2017.8.26.0050**

1. Relatório.

JONATHAN CARDOSO (RG 49.349.962/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 08 de agosto de 2017, por volta de 12h15min, na Rua Doutor Augusto Gonzaga, altura do nº 43, Pedreira, nesta cidade de São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 frascos contendo diclorometano, substância conhecida como lança-perfume, com peso líquido 260 ml (duzentos e sessenta mililitros), e 13 invólucros plásticos contendo tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, com peso líquido de 39.3g, 42 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 27.4g, além da quantia de R\$ 17.50, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fl. 05), e a prisão convertida em preventiva (fls. 78/80). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 121/123) e foi recebida a denúncia (fl. 130).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais e o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, com fundamentação no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Fundamentação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e pelo auto de constatação (fls. 30/32).

O laudo químico-toxicológico comprova que as drogas apreendidas eram diclorometano (cloreto de metileno), popularmente conhecida como lança-perfume, com volume líquido de 260 ml, maconha com massa líquida de 39,3 gramas, e cocaína com massa líquida de 27,4 gramas (fls. 109/111).

A variedade e a quantidade de entorpecente demonstram tranquilamente a finalidade de traficância.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

13ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 1 - 244 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

A autoria também restou demonstrada nesta audiência de instrução.

O policial civil Abilio José Ayres dos Santos disse que: *apenas participou da ocorrência através de apoio; pelo que viu e que ouviu falarem o acusado dispensou uma sacola contendo entorpecentes; visualizou a droga dentro do saquinho; quando chegou ele já havia sido detido pelo pessoal da DP, que estava com viatura descaracterizada.*

O policial civil Samyr Mostafa Abdel Fattah afirmou que: *estava em local conhecido pela traficância; naquela tarde estavam na companhia do pessoal do GOE; quando adentraram a um beco, em um pequeno vilarejo, estava o acusado e alguns indivíduos em movimentação suspeita encostados em um muro; ao perceberam a aproximação dos policiais, mesmo descaracterizados, eles começaram a se dispersar e fugir; observaram que o acusado no momento em que empreendeu fuga, colocou uma sacola que trazia consigo em um buraco; a prisão do acusado foi próximo ao local onde estava a sacola com os entorpecentes; conseguiram detê-lo e em revista pessoal foi encontrado dinheiro em seu bolso; na sacola dispensada pelo réu foram encontrados os entorpecentes, consistentes em 04 frascos de lança-perfume, 13 porções de maconha e 42 porções de cocaína.*

Em seu interrogatório, o réu e negou a realização da traficância. Disse que: *estava na frente de sua casa; mora na viela em que foi detido pelos policiais; quando foi abordado nada foi encontrado com ele; foi conduzido à delegacia para averiguação e mantido preso desde então.*

Em que pese a negativa do acusado pelo cometimento do delito, as circunstâncias do flagrante, sobretudo pela quantidade e variedade das drogas apreendidas e o acondicionamento das trouxas de maconha, das cápsulas de cocaína e dos frascos de lança-perfume prontos para comercialização, apontam para a prática do delito.

O policial Samyr reiterou a narrativa dos fatos apresentados na denúncia, confirmando que o acusado foi preso em local conhecido pela traficância, enquanto realizava movimentação típica do comércio de entorpecentes. Da mesma forma, ratificou a quantidade e variedade da droga apreendida como consta da denúncia e do laudo químico-toxicológico a fls. 110/111.

Registre-se que, quando o acusado notou a aproximação dos policiais, mesmo descaracterizados, tentou empreender fuga, dispensando em um buraco a sacola que trazia consigo contendo os entorpecentes.

Ainda a respeito das declarações dos policiais, verifica-se que estes apresentaram suas versões de forma segura, sem revelar qualquer disposição para



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 13ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 1 - 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

prejudicar injustamente o acusado, tendo o policial Abilio confirmado que havia uma sacola com entorpecentes e conduziu à delegacia o acusado, após já ter sido detido pelos policiais do DP.

Por fim, a movimentação típica de traficância em que o policial Samyr observou o acusado e a forma como estavam embalados os entorpecentes, indicam a prática do comércio de entorpecentes e afastam quaisquer dúvidas aptas a beneficiá-lo.

Assim, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

3. Pena.

3.1 Pena-base: fixo a pena-base no mínimo legal.

3.2 Agravantes: consta reincidência de acordo com a certidão juntada a fl. 14 dos autos em apenso, agravando-se a pena em 1/5.

3.3 Atenuantes: nenhuma.

3.4 Majorantes: nenhuma.

3.5 Minorantes: a relevante quantidade e a diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado, além de sua reincidência, impedem a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

3.6 Regime inicial: fechado considerando-se a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas com o réu, justificando o tratamento mais severo pela prática deste crime fomenta a execução de outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado; portanto, o regime fechado é o único que se mostra apto a atingir a função preventiva e repressiva da pena, e inibir a prática de novas ações delituosas.

3.7 Substituição para pena restritiva de direitos: inviável, por fim, mais uma vez, pela relevante quantidade e variedade de drogas apreendida em poder do réu, mesmo fator que inviabilizou regime mais brando de início de pena (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 1 - 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

4. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JONATHAN CARDOSO (RG 49.349.962/SP) como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão no regime inicial fechado e 600 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

5. Disposições finais.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado no regime inicial fechado, o que seria verdadeiramente paradoxal, até porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, agravadas pela condenação, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, e STJ - HC 184833/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz). Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade, determinando seja expedido ofício de recomendação.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas “ex lege”.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

Wendell Lopes Barbosa de Souza
Juiz de Direito
Assinatura Digital